

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3979/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิญญู ยโสธร  
เทศบาล เมือง ยโสธร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 368, มาตรา 381, มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 (4)

โจทก์ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่จำเลยแล้วต่อมาจำเลยแจ้งให้โจทก์ก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยอีก 9 รายการ โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 30  
ตุลาคม 2529 แจ้งจำเลยว่าการแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จำเลยแจ้งว่างานรายการ  
ที่ 5 คือ บ่อพักบางจุดไม่มีขอบรั้วฝาบ่อพัก และฝาบ่อพักไม่วางบนขอบบ่อพัก ให้  
โจทก์แก้ไขโดยไม่โต้แย้งงานอีก 8 รายการ แสดงว่าจำเลยยอมรับว่าโจทก์แก้ไขงาน  
อื่นตามที่จำเลยแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานรายการที่ 5 นั้น นับแต่เริ่มทำการ  
ก่อสร้างปรากฏว่าแนวของท่อระบายน้ำไปติดกับท่อเมนประปาและบ้านเรือนของ  
ราษฎร เป็นอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ ช่างควบคุมงานก่อสร้าง  
ของจำเลยทำบันทึกลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ขออนุมัติจำเลยเปลี่ยนแปลงแนว  
ท่อ จำเลยอนุมัติในวันเดียวกันนั้น โจทก์ได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำทางเท้าตามแบบ  
แปลนที่แก้ไขใหม่ โดยย้ายแนวท่อตามที่ช่างควบคุมงานก่อสร้างของจำเลยกำหนด  
ถือได้ว่าจำเลยอนุมัติให้แก้ไขรายการก่อสร้างให้ไม่ต้องมีขอบรั้ว ฝา บ่อพักสำหรับบ่อ  
พักที่เป็นปัญหาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 แล้ว ดังนี้ย่อมถือว่าโจทก์ได้ส่งมอบ  
งานงวดสุดท้าย ให้จำเลยแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2529 จำเลยจึงมีสิทธิ  
ปรับโจทก์เป็นรายวันนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2529 อันเป็นวันหลังวันที่โจทก์จะต้อง

ทำงาน แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2529 รวมเป็นเวลา 18 วัน  
เท่านั้น ตามสัญญาจ้างมีข้อความว่า จำเลยตกลงจ้างโจทก์ทำการก่อสร้างท่อระบาย  
น้ำทางเท้าคันหินรางดินถนนประชาสัมพันธ์ฝั่งด้านทิศใต้จากถนนอุทัยรามฤทธิ์ความ  
ยาวไม่น้อยกว่า 555 เมตร เป็นราคารวมทั้งสิ้น 1,026,000 บาท เป็นการว่าจ้างโจทก์  
ก่อสร้างโดยกำหนดจุดที่จะก่อสร้างไว้โดยชัดเจน และกำหนดราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น  
โดยกำหนดความยาวของท่อระบายน้ำทางเท้าไม่น้อยกว่า 555 เมตรเมื่อโจทก์  
ก่อสร้างท่อระบายน้ำทางเท้ายาวเกินกว่า 555 เมตร ออกไปอีก 9.20 เมตร แต่ส่วนที่  
ก่อสร้างเพิ่มเติมยังอยู่ในช่วงถนนตามสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียก ค่าก่อสร้างเพิ่ม  
เติม โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าจ้างงวดสุดท้ายแก่โจทก์พร้อมค่าเสียหายในอัตรา  
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าจ้างนับแต่วันแก้ไข งานเรียบร้อยถึงวัน  
ฟ้อง และค่าเสียหายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป  
จนกว่าจะชำระเสร็จ ดังนี้โจทก์ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล อนาคต

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างท่อระบายน้ำทางเท้าคันหิน  
รางดิน ความยาวไม่น้อยกว่า 555 เมตรตกลงค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,026,000 บาท  
และกำหนดให้โจทก์ก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2529 โจทก์ส่ง  
มอบงานงวดสุดท้ายตามกำหนดเวลาแห่งสัญญาจ้างแล้วขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน  
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน 516,854 บาท และค่าเสียหายกับเงินค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่ม  
เติมนอกสัญญาจ้างจำนวน 17,149.95 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า งานที่โจทก์ส่งมอบมีข้อบกพร่องไม่เรียบร้อยรวม 9 รายการ  
จำเลยมีหนังสือแจ้งโจทก์ให้ดำเนินการแก้ไขแต่โจทก์ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง

รายการที่ 5 ได้ ในที่สุดโจทก์ยินยอมให้ตัดเงินส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้และค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานในสภาพที่ไม่เรียบร้อยตามสัญญาจนล่วงเลยกำหนด 50 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท ออกจากเงินค่าจ้างคงเหลือเงินงวดสุดท้าย 466,854 บาท จำเลยไม่เคยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ว่าจะไม่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและงานที่โจทก์อ้างว่าก่อสร้างเพิ่มเติมนอกสัญญาจ้างนั้นเป็นงานในสัญญาจ้างตามแบบแปลนท้ายสัญญาจ้างเดิม โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินเพิ่มจากจำเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2529 แจ้งให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อย 9 รายการ โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2529 แจ้งว่าโจทก์ได้ดำเนินการแก้ไขงานที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจำเลยมีหนังสือลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529 แจ้งโจทก์ว่างานรายการที่ 5 คือ บ่อพักบางจุดไม่มีขอบรัดฝาบ่อและฝาบ่อพักไม่วางชนขอบบ่อพัก ให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขต่อไปโดยจำเลยมิได้โต้แย้งงานรายการอื่นอีก 8 รายการ แสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมรับว่าโจทก์ได้แก้ไขงานอื่นนอกจากรายการที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานรายการที่ 5 นั้นเมื่อเริ่มทำการก่อสร้างปรากฏว่าแนวของท่อระบายน้ำไปติดกับท่อเมนประปาและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ ช่างควบคุมงานก่อสร้างของจำเลยทำบันทึกลงวันที่ 26

พฤษภาคม 2529 ขออนุมัติจำเลยขอเปลี่ยนแปลงแนวท่อจำเลยอนุมัติในวันเดียวกันนั้น โจทก์ได้ก่อสร้างตามแนวที่แก้ไขใหม่ ถือได้ว่าจำเลยอนุมัติให้แก้ไขรายการก่อสร้างให้ไม่ต้องมีขอบรัดฝาบ่อพักสำหรับบ่อพักที่เป็นปัญหาดังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 แล้ว ดั่งนี้ย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้จำเลยแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2529 จำเลยจึงมีสิทธิปรับโจทก์เป็นรายวันนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2529 อันเป็นวันหลังวันที่โจทก์จะต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2529 รวมเป็นเวลา 18 วันเท่านั้น

ตามสัญญาจ้างมีข้อความระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยตกลงจ้างโจทก์ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำทางเท้าคันหินรางดินถนนประชาสัมพันธ์ฝั่งด้านทิศใต้จากแยกถนนอุทัยรามฤทธิ์ ถึงสามแยกถนนวาริราชเดช และถนนวาริราชเดช ด้านทิศตะวันออกจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศเหนือ ความยาวไม่น้อยกว่า 555 เมตร เป็นราคารวมทั้งสิ้น 1,026,000 บาท เป็นการว่าจ้างให้โจทก์ก่อสร้างโดยกำหนดจุดที่จะทำการก่อสร้างไว้โดยชัดเจนและกำหนดราคาจ้างเหมาทั้งสิ้นทั้งนี้โดยมีการกำหนดความยาวของท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 555 เมตร เมื่อโจทก์ก่อสร้างท่อระบายน้ำความยาวเกินกว่า 555 เมตรออกไปอีก 9.20 เมตร แต่ส่วนที่ก่อสร้างอยู่ในช่วงถนนตามสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าก่อสร้างเพิ่มเติม

การที่โจทก์ยังมีได้รับเงินงวดสุดท้ายจำนวน 498,854 บาท ที่เหลือจากการหักเงินค่าก่อสร้างขอบรัดฝาบ่อพักที่โจทก์ไม่ได้ก่อสร้างและเงินค่าปรับที่โจทก์ก่อสร้างท่อระบายน้ำไม่แล้วเสร็จตามสัญญาออกจากเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน 526,000 บาท เกิดจากความผิดของโจทก์เอง มิได้เกิดจากจำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวก่อนวันฟ้องให้แก่โจทก์ โจทก์คงมีสิทธิที่จะได้รับชำระเงินจำนวน 498,854 บาท จากจำเลยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่โจทก์พร้อมค่าเสียหายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าจ้างนับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2529 ซึ่งโจทก์แก้ไขงานเรียบร้อยถึงวันฟ้อง และค่าเสียหายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ ดังนี้โจทก์ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลอนาคต

พิพากษาแก้ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 498,854 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |